

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2049/2535

นาง

นายประมวล สิงหน

พอง ยอด

สิงห์หรือ

ครองเมือง

สาย กับ

พวก

โจทก์ร่วมกับ ท. มารดาโจทก์ร่วมและจำเลยยังโต้เถียง ความเป็นเจ้าของที่ดิน  
พิพาทกันอยู่ จำเลยเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาทเพราะ ท. ให้จำเลยทำจำเลยจึงไม่มีความผิด  
ฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒,  
๓๖๕, ๘๓

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น  
อนุญาต

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๓๖๒, ๓๖๕, ๘๓ จำคุกคนละ ๓ เดือน ปรับคนละ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้  
๒ ปี ไม่ชำระค่าปรับให้ กักขังแทน

## จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินพิพาท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยอ้างว่าได้รับมรดกจากนายบีบิดา และได้ครอบครองมานาน ประมาณ ๑๐ ปี แต่นางทองมารดาและน้องโจทก์ร่วม ทุกคนได้ฟ้องขอเพิกถอน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาท เพราะนางทองได้ร่วมบุกเบิกที่ดินพิพาท กับนายบีจึงมีส่วนร่วม ครอบครองที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่ง และมรดกของนายบียังไม่ได้ แบ่งกัน ระหว่างทายาท จึงเป็นกรณีที่ยังโต้เถียงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท กันอยู่ ระหว่างโจทก์ร่วมกับนางทองมารดา นางบุญอิม นางมาลี และจำเลยที่ ๒ ที่จำเลยทั้งสองเอารถไถนาเข้าไปไถที่ดินพิพาทก็ ปรากฏว่าเพราะนางทองมารดาโจทก์ร่วมให้ จำเลยทั้งสองทำ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๑๙/๒๕๑๔ ระหว่าง นายคำมา อินทะสร้อย โจทก์ นายยนต์ อ่อนจันทร์ กับพวก จำเลย

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ